

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 487/2530

นายสุนทร มีเจริญ

โจทก์

การประปานครหลวง

จำเลย

นายสุนทร มีเจริญ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา 54

ป.วิ.พ. มาตรา 225

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์โจทก์แผ่นที่ 2 ข้อ 1 ข้อ 2.1 และแผ่นที่ 3 ข้อ 2.2 เป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นมาก่อนแล้วในศาลชั้นต้น ส่วนอุทธรณ์แผ่นที่ 3 ข้อ 2.3 เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง จึงไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งฉบับ

โจทก์เห็นว่า เรื่องหนังสือมอบอำนาจของจำเลยที่ปิดอากรแสตมป์ไม่ครบนั้น โจทก์ทราบข้อเท็จจริงในภายหลัง จึงไม่อาจยกขึ้นว่ากล่าวในศาลชั้นต้น ส่วนข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงตามอุทธรณ์ข้อ 2.1 ข้อ 2.2 และข้อ 2.3 นั้น โจทก์ไม่อาจทราบก่อนการพิจารณาคดีได้ เนื่องจากเป็นเอกสารที่จำเลยได้กระทำเองทั้งหมด อีกทั้งเอกสารบางฉบับก็เป็นเอกสารปกปิด เอกสารลับ ซึ่งโจทก์ไม่มีอำนาจตรวจสอบความบกพร่องที่ปรากฏให้เห็นในภายหลังได้นอกจากศาลจะมีคำสั่ง ซึ่งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงเหล่านี้โจทก์ไม่อาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยในศาลชั้นต้นได้ เนื่องจากพฤติการณ์นอกเหนือจากที่โจทก์จะบังคับได้ โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณา

หมายเหตุ ทนายจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 42)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยให้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานโดยจ่ายค่าชดเชยเป็นเงิน 26,820 บาท และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมจำนวน 200,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในจำนวนเงินทั้งสองกรณีดังกล่าว นับแต่วันที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าว (อันดับ 39)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 40)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ข้อ 2.1 ที่ว่าการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อระเบียบข้อบังคับของจำเลยและอุทธรณ์ข้อ 2.2 ที่ว่าคณะกรรมการสรุปสำนวนสอบสวนไม่ชอบและขัดต่อระเบียบของจำเลยจึงไม่อาจนำมาอ้างในการมีคำสั่งปลดโจทก์คำสั่งปลดโจทก์จึงไม่ชอบ นั้น เป็นอุทธรณ์ที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลแรงงานกลางต้องห้ามอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31อุทธรณ์ข้อ 2.3 ที่ว่าโจทก์ไม่เคยทูลจิตต่อหน้าที่ ไม่เคยประพฤติผิดระเบียบข้อบังคับของจำเลยนั้นเป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางอันเป็นข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54ส่วนอุทธรณ์ข้อ 1 ที่ว่าหนังสือมอบอำนาจของจำเลยปิดอากรแสตมป์เพียงสิบบาท ไม่ครบบริบูรณ์ มิอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีนี้ได้ นั้น เป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็น

สาระแก้คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 225 วรรคแรกประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 31

ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สินวล คงลาภ-จุนท์ จันทรวงศ์-มาโนช เพียรสนอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>